

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 977 - 980/2532 นายประชา ทวีปรีดา กับพวก โจทก์
บริษัทอ่าวขามไทย จำกัด กับพวก จำเลย
นายประชา ทวีปรีดา กับพวก โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 9 ถึงที่ 31 ที่ 33 ถึงที่ 57 ที่ 59 ถึงที่ 94
 ที่ 97 ถึงที่ 99 ที่ 102 ที่ 105 ที่ 109 ถึงที่ 143 ที่ 145 ถึงที่ 155 ที่ 157 ถึงที่ 170
 ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ข้อ 2 เป็นอุทธรณ์คัดค้านดุลพินิจของศาลในการฟัง
 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลิกจ้าง จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้าม ตามพระ
 ราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ให้รับ
 เฉพาะอุทธรณ์ข้อ 3 ของโจทก์ไว้พิจารณาโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 9 ถึงที่ 31 ที่
 33 ถึงที่ 57 ที่ 59 ถึงที่ 94 ที่ 97 ถึงที่ 99 ที่ 102 ที่ 103 ที่ 105 ถึงที่ 143 ที่ 145
 ถึงที่ 155 ที่ 157 ถึงที่ 173 เห็นว่าอุทธรณ์ข้อ 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่
 จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ข้อ 2
 ด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 238)

คดีทั้งสี่สำนวนนี้ จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลเดียวกัน โจทก์แต่ละสำนวนฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรับโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างในขณะเลิกจ้าง และชดใช้ค่าเสียหายที่ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ในระหว่างเลิกจ้าง นับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันที่จำเลยรับโจทก์เข้าทำงาน

โดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่โจทก์มีสิทธิได้รับแต่ละเดือนหากไม่อาจบังคับให้จำเลยทั้งสองรับโจทก์เข้าทำงานได้ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ คนละ 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระแก่โจทก์เสร็จ กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินค่าเสียหายประการแรกนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระแก่โจทก์เสร็จให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินบำเหน็จให้โจทก์ทุกคนตามจำนวนเงินในฟ้องศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งสี่สำนวนเข้าด้วยกัน

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ดำเนินการสืบพยานในประเด็นแห่งคดี แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปความ

ศาลแรงงานกลางพิจารณาใหม่แล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 9 ถึงที่ 31 ที่ 33 ถึงที่ 57 ที่ 59 ถึงที่ 94 ที่ 97 ถึงที่ 99 ที่ 102 ที่ 103 ที่ 105 ถึงที่ 143 ที่ 145 ถึงที่ 155 ที่ 157 ถึงที่ 173 อุทธรณ์

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 216)

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 9 ถึงที่ 31 ที่ 33 ถึงที่ 57 ที่ 59 ถึงที่ 94 ที่ 97 ถึงที่ 99 ที่ 102 ที่ 103 ที่ 105 ถึงที่ 143 ที่ 145 ถึงที่ 155 ที่ 157 ถึงที่ 170 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 233)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2 สรุปได้ว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ขณะที่ข้อ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (ตามเอกสารหมาย จ.7)ยังใช้บังคับอยู่ และโจทก์มิได้
กระทำผิดข้อหนึ่งข้อใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518จึงเป็นการเลิกจ้างที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายดัง
กล่าวอันเป็นข้อกฎหมายให้รับอุทธรณ์ข้อ 2 ของโจทก์ ให้ศาลแรงงานกลางดำเนิน
การต่อไป แล้วรีบส่งสำนวนคืนศาลฎีกา

พิจาระห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2 สรุปได้ว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ขณะที่ข้อ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (ตามเอกสารหมาย จ.7)ยังใช้บังคับอยู่ และโจทก์มิได้
กระทำผิดข้อหนึ่งข้อใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518จึงเป็นการเลิกจ้างที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายดัง
กล่าวอันเป็นข้อกฎหมายให้รับอุทธรณ์ข้อ 2 ของโจทก์ ให้ศาลแรงงานกลางดำเนิน
การต่อไป แล้วรีบส่งสำนวนคืนศาลฎีกา

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>